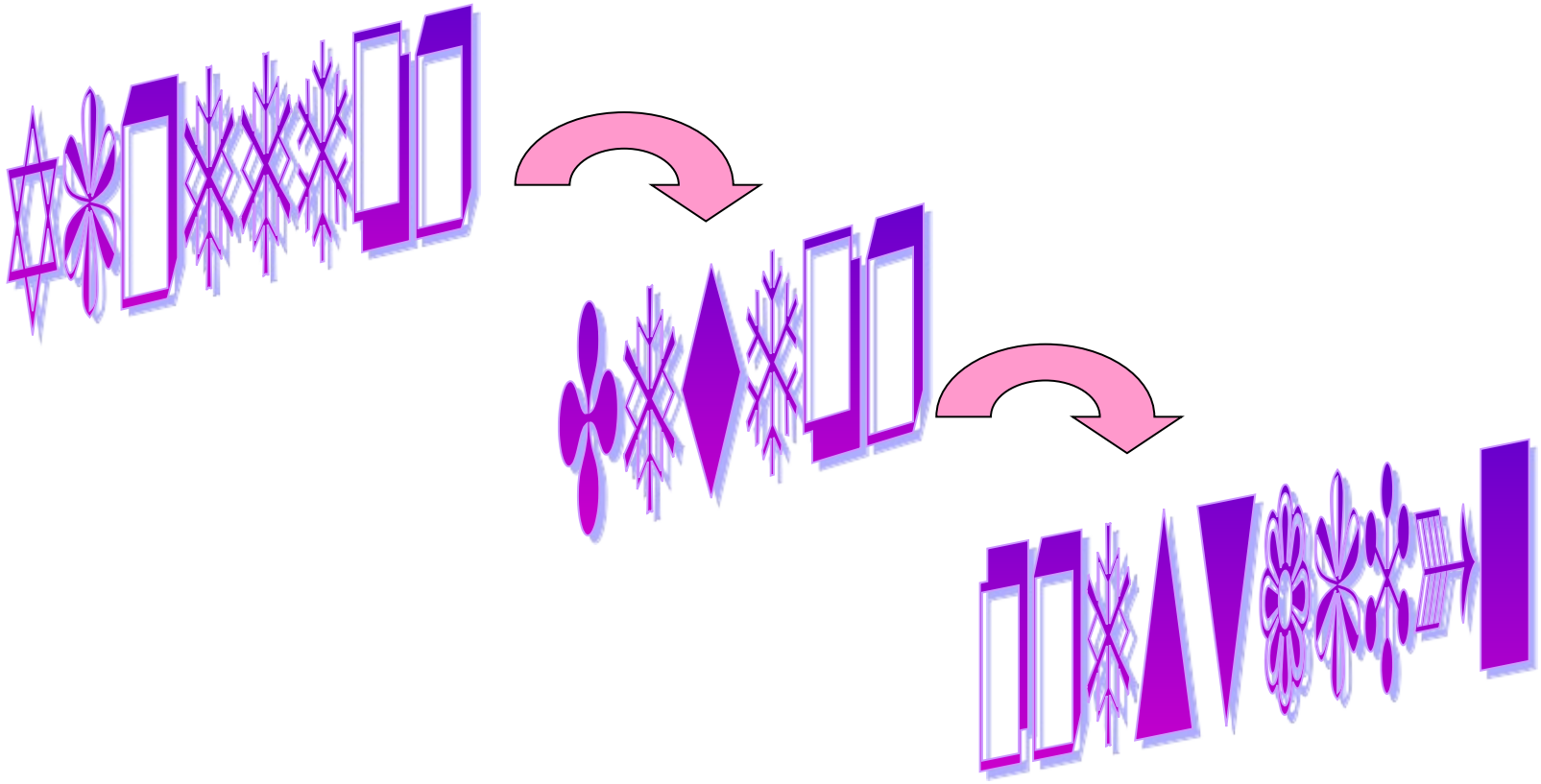
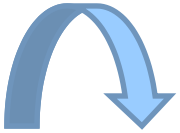
OBLIGACIONES

LA OBLIGACION

- *es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener la satisfacción de dicho interés.*
- *(Art. 724 CCCN)*



Acreedor



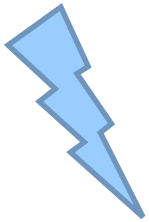
Deudor



PRESTACION

- DESTINADA A SATISFACER UN INTERES LICITO

SI NO CUMPLE



OBTENER FORZADAMENTE

Efectos

- Efectos Principales normales o anormales
- Efectos Auxiliares o secundarios

OBLIGACIONES

Requisitos:

- Material y jurídicamente posible
- Licita
- Determinada o determinable
- Susceptible de valoración económica
- Valor patrimonial o extrapatrimonial del acreedor

Efectos :
derecho al acreedor

- a) Emplear medios legales para que el procure a lo que se obligo
- b) Hacérselo procurar por otro a costa del deudor
- C) Obtener del deudor indemnizaciones

Efectos:
confiere al deudor

- El derecho a obtener liberación y rechazar
- acciones

Fuentes de las obligaciones

Fuentes tradicionales o clásicas

- contratos
- cuasicontratos
- delitos
- cuasidelitos
- ley

otras fuentes

- Responsabilidad civil
- Gestión de negocios
- Empleo útil
- Enriquecimiento sin causa
- Declaración unilateral de la Voluntad
- Títulos valores

Clasificación

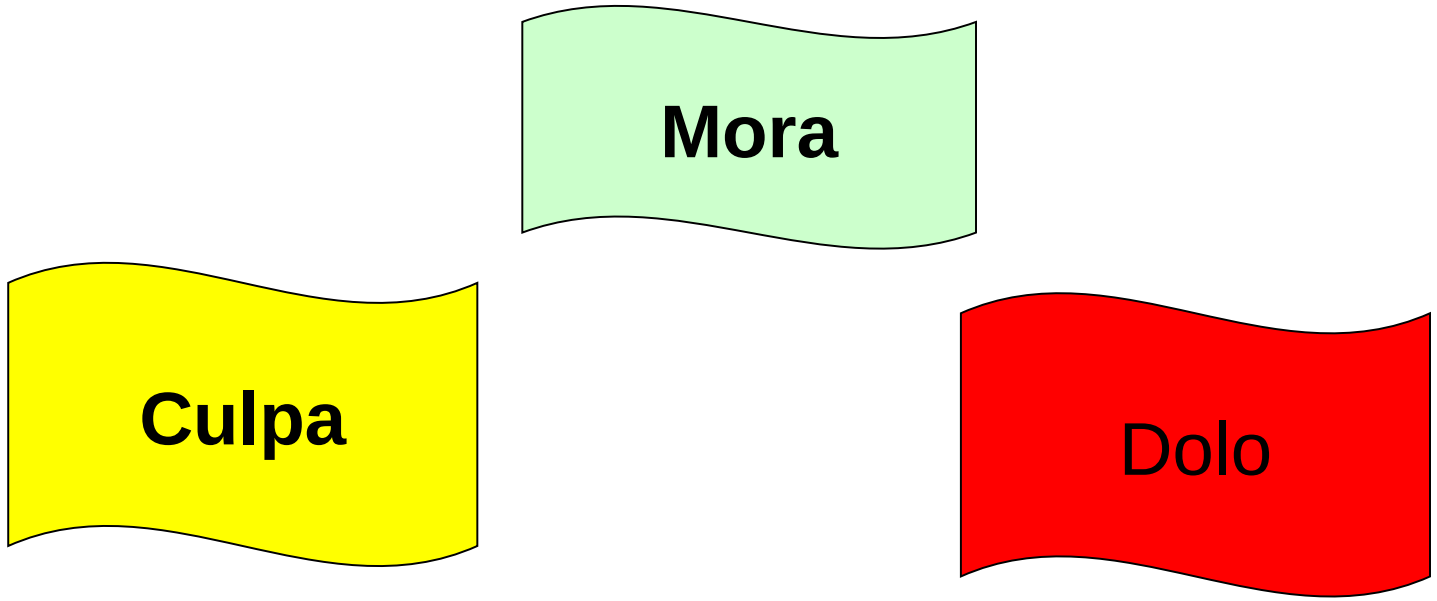
- Civiles o Naturales
- Principales o Accesorias
- De objeto múltiple: Conjuntivas
  Alternativas
  Facultativas

  Pluralidad de sujetos: Divisibles o Indivisibles
  Solidarias o Simplemente mancomunada
- De dar, de hacer y de no hacer
- Puras y simples o con modalidades condicionales
  con cargo
  con plazo

Clasificación

- Obligaciones de dar: cosa cierta (746)
- cosa cierta para constituir derechos reales (750)
- dar para restituir (759)
- de genero (762)
- relativas a bienes que no son cosas (764)
- de dar dinero (765)
- Obligaciones de hacer y no hacer (773)
- Obligaciones alternativas (779)
- Obligaciones facultativas(786)
- Obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias(790)
- Obligaciones divisibles e indivisibles (805 y 813)
- Obligaciones de sujeto plural : simplemente mancomunadas(825) Obligaciones solidarias (827)
- Obligaciones concurrentes(850)
- Obligaciones disyuntivas (853)
- Obligaciones principales y accesorias (856)
- Obligaciones de rendir cuentas (858)

Imputabilidad



MORA

- Art 886 CCyCN Mora del deudor. Principio. Mora automática. Mora del acreedor.
- La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación.
- El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo.

- ARTICULO 867.- Objeto del pago. El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización

La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones

- a) sujetas a plazo tácito; si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe, debe cumplirse;

  b) sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho; si no hay plazo, el juez a pedido de parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor queda constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación.

  En caso de duda respecto a si el plazo es tácito o indeterminado propiamente dicho, se considera que es tácito.

  ARTICULO 888.- Eximición. Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación.

Código Nuevo
EXTINCIÓN

- **PAGO Art 865 en adelante**
- **COMPENSACIÓN Art 921**
- **CONFUSIÓN Art 931**
- **NOVACIÓN Art 933**
- **DACION EN PAGO Art 942**
- **RENUNCIA y REMISION Art 944 y 950**
- **IMPOSIBILIDAD DE PAGO Art 955**
- **PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA Art 2560 o**



